

עין משפט נר מצוה

בג א מיי פרק ט"ז מסולתס פסח"ט הלכה ז:

»

תורה אור השלם

- ↑ וְקָבֵל הַכֹּהֵן אֶת אֲבִיעֹב בְּדָם וְהָיָה מִן הַדָּם שֶׁבַע פְּעֻמִּים לִפְנֵי יְהוָה אֵת פְּנֵי פִרְתָּהּ הַקֹּדֶשׁ; וַיִּקְרָא ד, י

»

מוסף רש"י

תנא דבי רבי. קרי לברייתא קמייתא ששניה בתורת כהנים דמקרי פסחא דבי רבי לפי שהיא שגור צבית ממדריגה כפי גויל אכל ברייתא דרי' ישמעאל לא היתה שגורה אלא כפי תלמודיו (וחוקין טו.) פיגול בקומץ. צהקטות קומץ חישב על השירים: עד שיפגול בכל המזרחי. והקטרת א' מתן חצי מתיר הוא. דליטא נמי הקטרת מזבחי (ומנות טו.) כל העושה. סתם (שבת א.):

»

שיטה מקובצת

אבל יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי הַכְּלִיֹּת ב'וֹ/וֹאִית וְהָא דנפקין לפר או פר העולם למחוי ממאן דמכחי גנוסיה, וי"ל דהי דהוי מתא דמכחי גנוסיה לעגן דלא חי הדיק מן הדיקס ח"ת אחת הוא דלא מכחי גנוסיה כהניא, מתיר דהוי לפרא תנא דנפיק ליה תמאכא יורס גסא חזי ענין י"ז למחוי מתאי דמכחי גנוסיה דלא להו הדיק מן הדיקס ואשכ"ח שחיב ליה לא מכחי גנוסיה לעגן דלא חזי מהשתאכא דכסי' כמקור (ואתא לפר לכל האמור ענינא ודמחזיקא בתוספות.) מוהי ור"מ קשר דהיי' קאמר אלב יותרת ושתי הכליות דלא מכחי גנוסיה אומא דלא יליף שערי ע"ו מתיר מתיראק קמייתא תמאכא, ח"כ לפר או פר העולם לנה יא אה כל עיקר דלא להו הדיק מן יותרת וי' הכליות למחוי מתאי דמכחי גנוסיה ללמחוי לשערי ע"ו ויוון דסוף דוק אל יליף תמאכא דלא מכחי גנוסיה כהניא אלא לפר או פר העולם למה לי, וי' דהיי' קאמר דלא יליף הדיקס שניה דמשתאכא על שגגתם הו"א יוון דלא מכחי גנוסיה לא יליף הדיקסא קמייתא, ונפר או פר העולם כל חז' פר ד' ה' החטאת פר לרבות פר יוס הכופרים ליתומה ושתי הכליות יש לתמונה דבכולה הש"ס נקטט שעירי עזודת כוכבים בלשון רביס ופר העלס בלשון יחיד דמאי שגא והא מנאן דלית ליה בהוריות (דף ה.) שעיר לכל שצט ושצט ו אית ליה נמי פר לכל שצט ושצט:

ממאי מדקתני ב'ו. ככוליה שדמעת משמע דלע"ג דלין מפגלין בחצי מתיר פסול מיהא הוי ויתמיה דבפ' תמיד נשחט (פסחים דף סא.) גבי שחטו למוליס ולערליס כו' ומוקי לה (סס סג.) בשוחט סימן ראשון למוליס כו' ור"מ לטעמיה דאמר מפגלין בחצי מתיר משמע התם דלרבען הוי כשר גמור ויש לומר דהא דפסלי הכא היינו משום דאיכא למיגזר כדאי' בפ"צ דמנחות (דף יד.): דרבען גזרי קומץ אטו קומץ דמנחת חוטא לבונה אטו לבונה הבאה בצדיקין אכל התם לא שייך למיגזר סימן א' אטו שי סימנין:

מא:

אבל יוֹתֶרֶת וּשְׁתֵּי הַכְּלִיֹּת דְּרָא בתיבן בגופיה **אימא** דֵּא. מימיה הא אמתת לפר מיימיה בה' להכי למחוייה כמאן דכמע בגופיה לאגמורי לשעירי עזודת כוכבים ושמא אי לאו הכ הדיקסא דמשתאכא על שגגתם לא הוה דרישנא ליה הכי: **והא** תנא דְּרִבּוּת פר יוה"כ

לָבַד **האמור** **בענין** **קאמר**. פירש בקונטרס אלמא כולה מילתא יליף מיניה ואפילו עיכובא ואת אמרת לאת דגס וטבילה גרידא ב'ו וקשה לרצ פפא דלעיל דלא פי' דלאת לעיכובא ומשני מתאי היא ווא"ת ולהאי תנא דליף עיכובא צהיקשא שבע על טהרו ציוה"כ ב'ו מנא ליה עיכובא ליתנהו צפר העלס וצפר כהן משיח וי"ל דהיי' גופיה ילפינן צהיקשא מה שגגתא פריך מיניה ומו מאי פריך על רצ פפא דלא מוקי לה לעיכובא אלא בה' עיכובא ציוה"כ מחוקה נפקא או מוכלה מכפר כדפריך לעיל וי"ל ב'ו דפריך הכי לכל א' האמור בענינא משמע אפי' ליומרת ושמי הכליות משום דמכחי כאשר יורס צפר כהן משיח דאס אזינו ענין לגופיה מנהו ענין צפר העלס כדדרשינן צפרק אחיו קומון (לקמן דף מט.): ודרשינן לפר זה פר של יוה"כ צין לאת דגס וטבילה צין ליומרת ושמי הכליות מחד הדיקשא הוא הדין לרבי ישמעאל דדריש לפר זה פר העלס ליומרת [ושמין כליות ולא דריש כאשר יורס דלא לריך אלא חד הדיקשא דמשתא] אלא לרבות שעירי עזודת כוכבים וציוה"כ תמאכא על שגגתם למה לי וגבי ב'ו שעירי עזודת כוכבים אמאי מזכרי תרי היקשי ומשני תנאי היא והשתא להאי תנא ב'ו אחת ליה יומרת ושמי הכליות צפר יוה"כ מתמיה צתורת כהנים כל חז' פר ד' ה' החטאת פר לרבות פר יוס הכופרים ליתומה ושתי הכליות יש לתמונה דבכולה הש"ס נקטט שעירי עזודת כוכבים בלשון רביס ופר העלס בלשון יחיד דמאי שגא והא מנאן דלית ליה בהוריות (דף ה.) שעיר לכל שצט ושצט ו אית ליה נמי פר לכל שצט ושצט:

ממאי מדקתני ב'ו. ככוליה שדמעת משמע דלע"ג דלין מפגלין בחצי מתיר פסול מיהא הוי ויתמיה דבפ' תמיד נשחט (פסחים דף סא.) גבי שחטו למוליס ולערליס כו' ומוקי לה (סס סג.) בשוחט סימן ראשון למוליס כו' ור"מ לטעמיה דאמר מפגלין בחצי מתיר משמע התם דלרבען הוי כשר גמור ויש לומר דהא דפסלי הכא היינו משום דאיכא למיגזר כדאי' בפ"צ דמנחות (דף יד.): דרבען גזרי קומץ אטו קומץ דמנחת חוטא לבונה אטו לבונה הבאה בצדיקין אכל התם לא שייך למיגזר סימן א' אטו שי סימנין:

בית שמאי פרק רביעי זבחים

קמ"ל דמשתאכא ה' על שגגתם דלענין אשה לה' נמי איתקוש: **והא** תנא לרבות פר יוה"כ **לכל** א' **הענין** **קאמר**. אלמא כולה מילתא יליף מיניה ואפילו עיכובא ואת אמרת לאת דגס וטבילה: **תנאי** **היא** **תנא** דבי רב מרבי כפי. כל ת"ר א' קרי תנא דבי רב. ההיא מתני' קמייתא לא מרבי ליה אלא לאת דגס וטבילה ועיכובא נפקא ליה ט' מחוקה ולרבי יהודה מאס כלה כפר: **ושנא** **דבי** **רבי ישמעאל**. הך תנא צתרא דלמר לכל האמור בענינא ממנימין ה' דבי רבי ישמעאל היא שגשנית ונסדרה צבית מדרשו של ר' ישמעאל וסידרו זה א' מנאים הרבה כמו שסידרו רבי חיאי ור' אושעיא: **על אוהצו**. ציבור: **מיעט** כסרחונו. קילר דנדרים: **תמני** **מה** **נאמרה** **פרגס** **הקדש** גרס. צפר א' כהן משיח כתיב את פני פרכת הקדש וצפר העדה כתיב [ויקרא ד'] את פני הפרכת: **תמלתי** **שלו**. כינסת צבורת עצמו ומהמסכמים א' לדעתו אשר דברי סמרו אליהם ואס רובה סרחה אין תמליא שלו קיימת הרי הוא מסולק ממיכתם ומניכסתם בתמאָת ואין לבו גס צהן כצדאשונה ה"ג כיון דרוב ציבור [סרחה] ב' כציכול אין כאן קדושה: **פיגול** **בקומץ** **ולא בלצנוצה**. בהקטרת המנחה שני ממירין א' הקומץ והלצנוצה ואס הקטיר את האחד במחשבת פיגול והאחד בשמיקה: **ר"מ** **אומר** **פיגול**. כדמפרש טעמא לקמן: **כגון** **שנאן** **אס** **הקומץ במחשבה**. מחילה ואחר כך הלצנוצה בשמיקה ור"ה אס נתן לצנוצה במחשבה מחילה ואחר כך קומץ בשמיקה וטעמא משום דעל דעת ראשונה עשה ונמאא מפגל בכל הממיר ורבען צברי על דעת ראשונה לא אמרינן אלא אס כן אמר אף צשני * וכל מחשבה דקדשים מוילא צפה הוא אכל ראשונה בשמיקה ושניה במחשבה דלין כאן אלא מחשבת חזי ממיר [מודיע ר"מ] דלא פיגול אלא פסל: **מקדמי**. ממנימין (דף יז:): **לפיכך** **אס** **נפן** **כונן** **דפקנן**. וקס"ד היינו שתיקה: **ואחס** **שלא** **דפקנס**. במחשבת חוץ לזמנו: **פסול** **ואין** **צו** **כרס**. שלא חישב אלא בחצי ממיר דכולן מעכבות צו וכולן מתירות ואין פיגול עד שיפגל כזכון: **הא** **אחס** **שלא** **דפקנס**. הראשונה במחשבה ושהאר בשמיקה פיגול דלמרינן על דעת הראשונה עשה והוה לי' מחשבה ככוליה ממיר: **הא** **אמרינן** **א' אין** **מפגלין** **בחצי** **מסיר**. כדקמני כהדיא עד שיפגל בכל הממיר ואפי' ראשונה במחשבה ושניה בשמיקה

משמע אלמא לית להו על דעת ראשונה עשה ה': **אפילו** **דקדקני** **נמי**. ראשונה בשמיקה ואחרונה במחשבה ליהוי פיגול ב'ו אלמא מדשני ליה צין ראשונה בשמיקה לראשונה במחשבה שמע מיניה טעמא משום דעשה על דעת הראשונה הוא: **דתיקנס** ב'ו **לפיגול**. הראשונות במחשבות א' דחוק לזמנו ואשמעינן דלא אמרינן על דעת הראשונה עשה: **והא** **מקדמי** **ואחס** **שלא** **דפקנס**. הלא תנא דבי רב היינו [והוא] מנתנאן כו' ותנא דבי ר"י היינו אותה ביימא דרדוש לכל האמור בענין שבידורה התלמידים מבית ר"י ושנו בה התלמידים דבבי ר"י ודבבי רבי ואי"ת וכו'. ל"ל והשאר נמחק וי"ל דרדסליק מניה קאי וסריך דהא כו' ב'ו ל' דלכל (ש"ס:): **לא** **דחשאת**. (ש"ס:): **לכ** **ל' דגבי** (ש"ס:): **ול"ק** גרס גבי ששירי וכו' ואמאי מצריכי: **לנ** בש"מ טסף דלפר זה פר העלס: **לד'** מיעוט פר החטאת פר נמחק (ש"ס:): **לח** כב"ש דתרי דחוינן דפליגי כו':

עשה: והא **מקדמי** **ואחס** **שלא** **דפקנס**. ולא קתני כולן כתיקנן חוץ מאחת מהן או ואחת בשמיקה שמע מינה כתיקנן דלמר להכשירו ה' הוא דאי במחשבה ולפיגול היכי מקרי לה להך דשמיקה שלא כתיקנה הא לא חשיב זה מידי ולא קילקל מחשבתו ראשונה דיקרייהא שלא כתיקנה לפיגול: **אמר** **רבא**. לעולם כתיקנה לפיגול ורבען היא ולר"מ לא תשמע מיניה מידי ושלא כתיקנה דלחרונה נמי שלא כתיקנה לפיגול קאמר וכגון שנתנו במחשבת חוץ למקומו המוילאה מידי פיגול: **ורב** **אשי** **אמר** **מחשבה** **שלא** **לשמו**. נמי קרי שלא כתיקנה לפיגול דהא חטאת היא ומחשבה שלא לשמו פוסלת זה המוילאה מידי פיגול א' : **ה"ג** **מכלל** **דכי** **לא** **עזיז** **לה** **חוץ** **למקומו** **ושלא** **לשמו** **מחייב**. מדלא קרי לה תנא פסול אלא כחשיבה שלא כתיקנה ואוקיימנא בשלא לשמו או חוץ למקומו מכלל דכי לא עזיז לה הכי אלא בשמיקה דחייב א' כלומר היא פיגול דחייב אלא אכלתו כרת אכלמו על דעת ראשונה עשה א"כ לאו כרבען מליא לאוקמי א': **ה"ג** **אידי** **דשני** **רישא** **פיגול** **והייצין** **עליו** **כרס** **תנא** **א** **סיפא** **פסול** **ואין** **צו** **כרס** **ולא** **גרסינן** **אלא**. כלומר לעולם כתיקנן לפיגול ושלא כתיקנה חוץ לזמנה ור"ה נמי דאס נתן בשמיקה לא פיגול ב'ו והאי דנקט שלא כתיקנה אידי דתנא רישא בחיטונות נתן את הראשונה חוץ לזמנה ואת השניה חוץ למקומו פיגול ויציצין עליו כרת ודוקא נקט חוץ למקומו לאשמועינן רבותא דלא אחיא מחשבת חוץ למקומו דשניה ומפקא לה מידי פיגול משום הדוקבע צפיגול ב'ו ראשונה שמתנה אחת מתרת ומפגל צהן תני נמי סיפא בפנימיות דכה"ג אחיא מחשבה שניה ומפקא ליה מידי פיגול אע"י דלא לריך למתניה דהא בגללו הכי נמי לא הוה מייקבע ב'ו: **כד"א** **כו'**. בתוספתא דזבחים היא כד"א דצמתנה אחת פיגול: **בדמים**. החיטונים שמתנה אחת מתרת ומפגל צהן: **אכל**

האמור בענין דמשמע דאף ליומרת וי' הכליות והשאר יטא (והרר"י:) **במאי** מדקרינא לפיכך אב נתן כולן בתקנן. שחא ח"ד דמתקנן להכשיר קאמר, ואלא כתיקנה היינו חוץ לזמן, חלימא רבנן כו'. פי' ווא"כ אפי' איפכא נמי שקדמא מתבת הפיגול לשמיקא לא הוי פיגול. [וחין] לזמנו ולזמנו דלרבען הוי פיגול אי [וחין] איפכא משום דכל העשה על דעת הראשונה עושה כדקאמר רב (פסח) כהקדמן וטא (ומנות טו.) דליתא למחיר דרשב"ל כהיי' כ"ל דלמר התם דעיון היא מתקלת דלרבען לית להו ע"ד הראשונה הוא עושה ודמכותו התם מתוך ברייתא: לעולם ברבנן ובאי בתקנן לפיגול. ואלא כתיקנא לפיגול. (ובדכסי') [ומריך] דרשב"ל דאי כתיקנן לפיגול ואלא כתיקנא בשמיקה היכי קרי שמיקה שלא כתיקנא נבצי פיגול אפי' דלדוקיפולא כרבען, ומשני רבא לעולם כתיקנן לפיגול ואלא כתיקנא היט שחשד שאו דכר האמור הפיגול משום עריוט מחשבתו. ונמי שאל אמר שלא לשמו נמי קרי שלא כתיקנא כיון דפסול בתמא. וגריס בקונטרס מכלל דכי לא עזיז להו חוץ למקומו ואלא לשמו אותה מתנה לחורנה אלא בשמיקה הוי פיגול, ואי' לאו כרבען מתוקמא דאיעי כ שתיק בלחרונה לא הוי פיגול משום דלין מפגלין בחצי ממיר כדסי' לעיל ומשני אידי דתנא רישא כו' ולא גרסי

מסורת הש"ס

א' עיון ירוש' תענית פ"ב ה"א, ג' מנחות ד' טו. ע"ש כל הוסיא, ג' לקמן ק'. פסחים טג. מנחות יד. יד. (ד' טס טז. [ומסתפא] דזבחים סופ"ד, [ויקרא טז כט, כט, א] לעיל ב., [רע"י יומא ג. תורה"פ.

»

גליון הש"ס

גכ' כל העושה ע"ד הראשונה. לעיל דף ג ע"כ שבת דף ז"א: [רש"י] ד"ה בגון שנתן וכו' וכל מחשבת הקדשים מוציא כפה הוא. ע"י בתוס' רש מילתין ד"ה כל הזבחים כסוף הדיבור ובפסחים דף כג ע"א תוס' ד"ה ר"מ סבר ר"ו:)

»

שינויי גוסחאות

[א] תנא לרבות פר (ש"ס: רש"י [והר"י:] ב' שאמור [בתהר"י:] ג' נמי אלא לאו (ש"ס:) ד' ל'ל כתיקנא (ג'יו"ן) ה' ל'ל חטאתם (ש"ס:) ו' לכל האמור בענין כ' ל'ל (ש"ס:) ז' ל'ל ת"ס (ג'יו"ן:) ח' ל'ל מתנינא (ש"ס:) ט' בה דברי תנאים (ש"ס:) י' דכפי (ש"ס:) יא' והמסכמים (ש"ס:) יב' ל'ל תנא (ש"ס:) יג' ל'ל אמרי (ש"סכ"י:) יד' עושה (ש"ס:) וט' וכן להלן כ"ח כ' שכתוב עשה מיקן בש"מ עושה: [טז] פיגול אלא לאו מדרשני ליה ל'ל (ש"ס:) ולהכ"ש אלא לאו (ש"ס:) [יז] בחיקנן (כ"י:) [יח] במחשבת דחוי' לזמנו, ואחת שלא כתיקנא לפיגול אלא בשמיקה פסול ואין בו כרת, ואשמעינן כו' ל'ל (ש"ס:) [יח] להכשירה הוא דאי במחשבת פיגול (כ"י:) [יט] ל'ל מחייב (בתהי"ד:) [כ] בשמיי טסף אלא כר"מ ותפשוט מניה דשטמא דר"מ משום דעל דעת ראשונה עשה. גליון: [כא] תנא נמי סיפא (ש"סכ"י:) [כב] כש"מ טסף ולא אמרינן על דעת הראשונה עושה דרבען הוא: [כג] ל'ל פיגול בראשונה (ש"ס:) [כד] כש"מ טסף אפילו בשמיקה משום דלא אמרינן על דעת הראשונה עושה לרבען: [כה] ל'ל מיהיר (ג'יו"ן:) [כו] גרידא ומקשי לרב פפא דאמר לעיל לאת דגס וטבילה אתא הדיקא. ומשני תנאי היא תנא דבי רב היינו [והוא] מנתנאן כו' ותנא דבי ר"י היינו אותה ביימא דרדוש לכל האמור בענין שבידורה התלמידים מבית ר"י ושנו בה התלמידים דבבי ר"י ודבבי רבי ואי"ת וכו'. ל"ל והשאר נמחק וי"ל דרדסליק מניה קאי וסריך דהא כו' ב'ו ל' דלכל (ש"ס:): **לא** **דחשאת**. (ש"ס:): **לכ** **ל' דגבי** (ש"ס:): **ול"ק** גרס גבי ששירי וכו' ואמאי מצריכי: **לנ** בש"מ טסף דלפר זה פר העלס: **לד'** מיעוט פר החטאת פר נמחק (ש"ס:): **לח** כב"ש דתרי דחוינן דפליגי כו':

»

שיטה מקובצת (המשך)

קך סוגר המקשה. ומשני תנאי היא ובהא גופיה פליגי. ומנא דבי רב קורא דספרי דמשתא על שגגתם. ואי' ותנא דלפר זה פר העלס מליה כפר יוה"כ ליומרת וי' הכליות, וי"ל מדרשא דמ"כ ואת כל חז' פר תמאכא נבי פר כהן משיח לרבות פר יוה"כ ליומרת ושמי הכליות מייחורא דפר, ובתקום אתר האמרי. והר"ס פי' דקאי למפריך איהא דקאמר דלדחיקר לפר זה פר גנוסיה מליה. ומשני תנאי היא אלא העלם למחוי מתאי דמכחי גנוסיה. והיי' הקושא דהשקט תמוס' לעיל ולרבי דדרש לפר או פר יוה"כ א"כ יומרת וי' הכליות למחוי מתאי דמכחי גנוסיה מליה. ומשני תנאי היא אלא תנא מסיק ליה מלפר והאי תנא מליס תמאכא יורס. ובתוס' ריעי אליה תנא גירסא ואת תנא השתאט אלו שערי ע"ו לרבות לכל